PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0190434-42.2016.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Eireli**
:	

Vistos.

Observa-se dos autos, fls.2067/2071, petição da Recuperanda informando descumprimento por parte do Itaú Unibanco S/A da decisão deste juízo de fls. 1209/1222 e de fls. 1869/1870. Requer, por conseguinte, a realização de bloqueio, via Bacenjud, dos valores retidos indevidamente pela referida instituição credora, além do pagamento da multa diária por descumprimento da ordem judicial anteriormente arbitrada.

Já às fls. 2326, a instituição financeira Itaú Unibanco S/A informa interposição de agravo de instrumento sob o nº 0620418-38.2018.8.06.0000.

Não há nos autos informação concernente ao posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em relação ao referido agravo e nenhum fato novo foi apresentado capaz de mudar o entendimento deste Juízo, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

De logo, mantenho o entendimento firmado na decisão de fls. 1209/1222, com relação aos descontos efetuados pelo Banco Itaú Unibanco S/A, ou seja, são indevidas as retenções efetuadas após o deferimento da recuperação judicial, pelo menos até a apreciação do plano de recuperação judicial, sob pena de privilegiar o referido Banco em relação aos demais credores fiduciários, de igual sorte não sujeitos a recuperação, mas que tiveram suspensa a exigibilidade de seus créditos até a apresentação do plano de recuperação judicial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 16/02/2018 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 3380B3A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Assim, restou decidido, anteriormente, que a amortização da dívida por parte do Banco Itaú Unibanco S/A apenas se daria após a apreciação do plano de recuperação judicial, já que nesse período se encontravam suspensas todas as ações e execuções contra a Recuperanda.

Registre-se, por outro lado, que o plano de recuperação judicial foi aprovado, conforme informa a Administradora Judicial às fls. 2299, o que levou a Recuperanda a requerer a sua homologação, às fls. 2329/2333, juntando, ainda, às fls. 2334/2335 e 2337/2338 comprovante de adesão ao parcelamento tributário, de regularidade de débitos estaduais e do FGTS.

Nesse contexto, há de se destacar, primeiramente, que a concessão da recuperação judicial deve dar cumprimento ao seu objetivo maior qual seja, o de viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, mediante a observância do princípio da preservação da empresa, bem como do princípio da prevalência dos interesses dos credores.

É relevante mencionar que o procedimento da recuperação judicial inicia-se com o deferimento de seu processamento, estando preenchidos os requisitos legais.

Empós é apresentado o plano e, havendo objeções ao mesmo, convoca-se a Assembleia Geral de Credores para a devida deliberação.

Por fim, sendo aprovado o plano pela referida Assembleia cabe ao Juízo conceder a recuperação judicial, após verificar que foram observadas todas as formalidades estabelecidas pela Lei de Recuperação e Falência.

Acerca do assunto complementa FÁBIO ULHOA COELHO:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 16/02/2018 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 3380B3A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *Aprovado um plano de reorganização pelos credores reunidos em Assembleia, com atendimento ao quórum de deliberação estabelecido no art. 45, ele é informado ao juiz, que, então, concederá a recuperação judicial.* [1]

Ressalte-se, por oportuno, que o art. 45 da Lei 11.101/05 estabelece que poderá ser aprovado o Plano se todas as classes concordam com a proposta, sendo a votação realizada dentro de cada classe.

No caso sub examine, a Assembleia Geral de Credores, em 2ª Convocação, no dia 29 de janeiro de 2018, aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela empresa recuperanda, da seguinte forma: **os credores da classe trabalhista e microempresas e empresas de pequeno porte, por unanimidade; e os credores da classe quirografária, por maioria correspondente a 67,58% dos votos presentes, conforme fls. 2300/2316** (destacou-se)**.**

Portanto, o Plano fora regularmente aprovado, pois cumpridos os requisitos exigidos pela legislação específica, conforme determina o art. 45 da Lei 11.101/05.

Por sua vez, o art. 57 da Lei 11.101/05 estabelece que após a juntada do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o devedor deverá apresentar certidões negativas de débitos tributários nos termos do art. 151, 205, 206 do CTN.

A par disso, verifica-se que a Recuperanda apresentou comprovante do protocolo de pedido de adesão a parcelamento de débitos tributários federais e estaduais, demonstrando, assim, a intenção induvidosa de

---

[1] COELHO, Fábio Ulhoa. **Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresa**s. São Paulo: Saraiva, 2005. Ed. 3ª, p. 166.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 16/02/2018 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 3380B3A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

submeter-se a regime tributário de pagamento.

Isto posto, mantenho as decisões de fls. 1209/1222 e de fls. 1869/1870 e determino a realização de bloqueio via Bacenjud, possibilitando a restituição do valor indevidamente retido pelo Itaú Unibanco S/A.

Por outro lado, concedo a recuperação judicial pleiteada pela Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos EIRELI, nos termos do art. 58, da Lei 11.101/05, e em consonância com a decisão soberana da Assembleia Geral de Credores.

No mais, determino que em todos os atos, contratos e documentos firmados pela empresa recuperanda sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial", nos termos do art. 69, caput da LRF.

Expeça-se ofício ao Registro Público de Empresas para que proceda a anotação da recuperação judicial no registro correspondente, consoante art. 69, §ú da LRF.

Deixo de executar, no momento, a multa aplicada, pois não foi devidamente individualizada.

Intime-se Ministério Público e oficie-se à Fazenda Pública sobre o teor da presente decisão.

P.R.I

Fortaleza/CE, 16 de fevereiro de 2018.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 16/02/2018 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 3380B3A.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Assinado Por Certificação Digital[2]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 16/02/2018 às 11:10 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 3380B3A.

[2] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.